

1501248-05.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... 1502204-89.2020) foi condenado por tráfico de drogas. Em liberdade, é provável que volte a delinquir. Recomenda-se, porém, que seja colocado em estabelecimento prisional adequado, sendo imprescindível a observância da Súmula Vinculante 56. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. A faca apreendida deverá ser destruída (fl. 10).

P.R.I.C.Guarulhos, 22 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501248-05.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501248-05.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL LOPES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Ezequiel Lopes da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, I c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de maio de 2022, por volta de 18:10h, na Avenida Paulo Facini, 705, Centro, em Guarulhos, tentou subtrair para si, com destruição e rompimento de obstáculo, cabos de fiação, de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, o acusado, utilizando uma faca, rompeu a caixa de inspeção no canteiro e cortou os fios. Guardas municipais se aproximaram, o acusado se evadiu correndo, dispensou a faca utilizada, e foi detido em seguida.

Recebida a denúncia em 28 de maio de 2022 (fls. 41/42), o acusado foi citado (fl. 66) e apresentou resposta à acusação (fls. 69/71). Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A Defesa requereu a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

Os guardas municipais disseram no procedimento inquisitivo (fls. 5/6) e um deles no contraditório que, em patrulhamento pelo local, visualizaram o acusado agachado no canteiro central da avenida. Afirmaram que se aproximaram e o denunciado, ao notar a viatura, tentou se evadir, dispensando uma faca, sendo detido na sequência.

Contaram que, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a faca foi localizada no trajeto utilizado pelo réu. Relataram que, indagado informalmente, o denunciado confessou a tentativa de subtração da fiação. Acrescentaram que em busca ao local, constataram a existência de fios cortados e a caixa de inspeção aberta.

Extrajudicialmente (fl. 7), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O denunciado foi surpreendido enquanto praticava a infração, ou seja, no momento em que cortava os cabos.

Não há nada que leve a crer que as testemunhas mentiram e que o acusado, ao admitir envolvimento, se confundiu. Assim, e não havendo nenhuma versão que contrarie aquela mencionada na inicial, o pedido deduzido pela acusação tem de ser acolhido. É necessário reconhecer que o delito não passou da tentativa. Realmente, o réu não chegou a obter a posse da res. Somente exerceria posse caso conseguisse se afastar com os cabos, o que não veio a ocorrer.

A qualificadora restou comprovada. O laudo pericial aponta (fls. 60/64) que para acessar os cabos o acusado rompeu o tampo de concreto que os protegia.

Pontue-se, ainda, não ser o caso de reconhecer a insignificância. O acusado é dado à prática de crimes, principalmente furtos de cabos de energia (fl. 17/18). Aliás, cumpria pena em regime aberto por fatos semelhantes (proc: 1502978-85.2021.8.26.0535). Caso fosse declarado que o ocorrido é um nada jurídico, isso serviria para incentivá-lo a continuar subtraindo bens alheios.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso.

Na segunda etapa, a agravante da reincidência (fls. 17/18) fica compensada pela atenuante da confissão.

Por fim, em razão da tentativa, necessária a redução. O iter percorrido foi longo, na medida em que o agente já havia rompido os obstáculos e cortado alguns pedaços dos fios no momento em que foi surpreendido. A diminuição, portanto, deve ser a menor, de 1/3, o que resulta em 1 ano e 4 meses de reclusão, e pagamento de 6 dias-multa.

O regime prisional inicial é o semiaberto, pois embora reincidente as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis (Súmula 269 do STJ)..

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Ezequiel Lopes da Silva à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 155, § 4º, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Em razão da reincidência específica, resta impossibilitada a conversão da pena carcerária em restritiva de direito. Pela mesma razão não há se falar em aplicação do sursis.

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. A custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública. O acusado é reincidente e recentemente (proc. 1502204-89.2020) foi condenado por tráfico de drogas. Em liberdade, é provável que volte a delinquir. Recomenda-se, porém, que seja colocado em estabelecimento prisional adequado, sendo imprescindível a observância da Súmula Vinculante 56.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. A faca apreendida deverá ser destruída (fl. 10).

P.R.I.C.Guarulhos, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA